



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermawan als Wawan Bin Nimin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimpaeun RT 02/10 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos
Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermawan als Wawan Bin Nimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN Alias WAWAN Bin NIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAWAN Alias WAWAN Bin NIMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam), dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **HERMAWAN Alias WAWAN Bin NIMIN** sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium narkoba BNN sisanya sebanyak berat netto 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram;
- Tas slempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan kuasa hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin NIMIN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2018 bertempat di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Bogor dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 17.00 WIB HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel/Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok membawa dan memberikan 1 (satu) buah tempat bekas mie gelas yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian oleh terdakwa sabu-sabu dipisahkan dan dikemas menjadi 7 (tujuh) buah plastik lalu oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah plastik yang mana 2 (dua) buah plastik untuk diserahkan kepada seseorang yang telah menunggu didepan gang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah plastik lagi untuk terdakwa sebagai upah/ bagian, sedangkan 4 (empat) buah plastik lagi dipegang oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WIB saat terdakwa bersama dengan HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



didalam kamar rumah terdakwa lalu datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor yang diantaranya saksi HARY BJ, saksi BAMBANG, saksi OKEU dan saksi SANDRI lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat saksi BAMBANG dan saksi SANDRI melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam serta HP merk ASUS warna hitam yang berada diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang berada diatas lemari baju, setelah ditanyakan oleh saksi HARY BJ kepada terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu-sabu dari HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO, tujuan terdakwa mau menerima dan mengantarkan sabu-sabu karena mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu secara gratis dari HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN nomor : 413AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Januari 2018 disimpulkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin NIMIN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WIB ataus etidak-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2018 bertempat di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Bogor dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 17.00 WIB HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel/Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok membawa dan memberikan 1 (satu) buah tempat bekas mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian oleh terdakwa sabu-sabu dipisahkan dan dikemas menjadi 7 (tujuh) buah plastik lalu oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah plastik yang mana 2 (dua) buah plastik untuk diserahkan kepada seseorang yang telah menunggu didepan gang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah plastik lagi untuk terdakwa sebagai upah/ bagian, sedangkan 4 (empat) buah plastik lagi dipegang oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WIB saat terdakwa bersama dengan HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada didalam kamar rumah terdakwa lalu datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor yang diantaranya saksi HARY BJ, saksi BAMBANG, saksi OKEU dan saksi SANDRI lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat saksi BAMBANG dan saksi SANDRI melakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam serta HP merk ASUS warna hitam yang berada diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang berada diatas lemari baju, setelah ditanyakan oleh saksi HARY BJ kepada terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN nomor : 413AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Januari 2018 disimpulkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARY BJ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Kp. Cimpaeun Rt 02/010 Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok anggota Sat Narkoba Polres Bogor yang diantaranya saksi, saksi OKEU dan saksi BAMBANG TEGUH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO dan HERMAWAN Als WAWAN Bin NIMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi BAMBANG TEGUH melakukan penggeledahan didalam kamar rumah HERMAWAN Als WAWAN Bin NIMIN di Kp. Cimpaeun Rt 02/010 Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam serta HP merk ASUS

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang berada diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang berada diatas lemari baju;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi kepada terdakwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, tas slempang warna hitam dan HP merk ASUS warna hitam diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BULE (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui handphone, lalu terdakwa disuruh oleh BULE untuk pergi ke daerah Gunung Putri Kab. Bogor untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di tempat bekas mie gelas yang disimpan dekat tiang listrik, dan untuk pembayarannya oleh terdakwa akan diserahkan kepada BULE setelah Narkotika sudah terjual;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **BAMBANG TEGUH** yang dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Kp. Cimpaeun Rt 02/010 Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok anggota Sat Narkoba Polres Bogor yang diantaranya saksi, saksi OKEU dan saksi HARY BJ telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO dan HERMAWAN Als WAWAN Bin NIMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa di Kp. Cimpaeun Rt 02/010 Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam serta HP merk ASUS warna hitam yang berada diatas kasur, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang berada diatas lemari baju;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi kepada terdakwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, tas slempang warna hitam dan HP merk ASUS warna hitam diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BULE (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui handphone, lalu terdakwa disuruh oleh BULE untuk pergi ke daerah Gunung Putri Kab. Bogor untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di tempat bekas mie gelas yang disimpan dekat tiang listrik, dan untuk pembayarannya oleh terdakwa akan diserahkan kepada BULE setelah Narkotika sudah terjual;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 17.00 WIB datang HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel/Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok membawa dan memberikan 1 (satu) buah tempat bekas mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipisahkan dan dikemas menjadi 7 (tujuh) buah plastik, lalu oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah plastik yang mana 2 (dua) buah plastik untuk diserahkan kepada seseorang yang telah menunggu didepan gang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah plastik lagi untuk terdakwa sebagai upah bagian, sedangkan 4 (empat) buah plastik lagi dipegang oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib pada saat dirumah terdakwa datang anggota Sat Narkoba Polres Bogor kemudian menanyakan identitas diri terdakwa dan HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam yang berada diatas kasur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang berada diatas lemari baju kemudian terdakwa dan HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam yang berada diatas kasur adalah milik HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang berada diatas lemari baju adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO secara gratis karena telah mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang memesan dan membantu HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO mengemas sabu-sabu, selain itu terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Tas slempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sebagai mana Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dalam dakwaan alternatif ke satu Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi “setiap orang”, namun “setiap orang” mempunyai kesamaan definisi dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **HERMAWAN Als WAWAN Bin NIMIN**, adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur ” yang tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 17.00 WIB datang HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel/Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok membawa dan memberikan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bekas mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa telah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor, tepatnya di didalam kamar rumah Terdakwa pada saat itu sabu-sabu tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang telah menunggu didepan gang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah plastik lagi untuk terdakwa sebagai upah bagian;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver , 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis eksatasi tersebut dari teman terdakwa yaitu saudara HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO (dalam perkara lain) yang datang kerumah terdakwa di Kampung Cimpaeun RT 02/10 Kel/Desa Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok membawa dan memberikan 1 (satu) buah tempat bekas mie gelas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian oleh terdakwa sabu-sabu dipisahkan dan dikemas menjadi 7 (tujuh) buah plastik lalu oleh HAFIZ FAJAR HARNANTO Als KIDUNG Bin MINAN HARNANTO sabu-sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah plastik yang mana 2 (dua) buah plastik untuk diserahkan kepada seseorang yang telah menunggu didepan gang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah plastik lagi untuk terdakwa sebagai upah / bagian, tujuan terdakwa mau menerima dan mengantarkan sabu-sabu karena mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis setelah melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 413AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa, dan KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kalabfor Narkoba BNN disimpulkan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang sebab Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta Terdakwa juga tidak dalam pengawasan dalam menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa profesi Terdakwa bukan sebagai profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa *aquo* dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian sub unsur "tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi";

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan," yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip warna bening , 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah, dimusnahkan, yang selangkapnya akan dicantumkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **HERMAWAN alias WAWAN Bin NIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HERMAWAN alias WAWAN Bin NIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium narkoba BNN sisanya sebanyak berat netto 0,0122 (nol koma nol satu dua dua) gram;
 2. Tas slempang warna hitam ;
 3. 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan plastik klip warna bening ;

5. 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah.

dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rikhy Khadafy, S.H., Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16